



CUT: 100707-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0213-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 31 de julio de 2026

VISTO:

El Expediente Administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 100707-2026, instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari), deriva de la solicitud de fecha 26.05.2026, presentado por el señor **EMILIANO TAMAYO BERNALES**, identificado con **DNI N° 23961423**, sobre autorización de ejecución de obras mínimas para trabajos de limpieza y descolmatación en el cauce de la quebrada Jayave, ubicado en el sector Virgen de la Candelaria, distrito Inambari, provincia Tambopata, departamento Madre de Dios.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Que, según establece el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, concordante con el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establecen que toda obra o actividad que se desarrolle en las fuentes naturales del agua debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

SEGUNDO. - Que, según establece el artículo 104 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondiente. Su aprobación está sujeta a la presentación de la certificación ambiental de la autoridad competente, según corresponda, concordante con el numeral 212.2 del artículo 212 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

TERCERO.- Que, el artículo 223 en concordancia con el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, establecen que las obras de encauzamiento que se ejecutan en los cauces y riberas, así como las defensas ribereñas que son las obras de protección de poblaciones, infraestructura de servicios públicos, tierras de producción y

Firmado digitalmente por
ALCOS PACHECO
Ronald Isidro FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 03/08/2026

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 03/08/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 18985F13

otras contra las inundaciones y la acción erosiva del agua, deben contar con las autorizaciones correspondientes por parte de la Autoridad Administrativa del Agua.

CUARTO. - Que, el artículo 38 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (RPAODUA y AEOFNA) aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, señala que la instalación de instrumentos de medición y la ejecución de obras mínimas tales como la instalación de pircas, mantenimiento de cauces y otras similares que no alteren los cursos o cuerpos naturales de agua, el volumen ni la calidad de los recursos hídricos, podrá ser autorizada, siguiendo el procedimiento simplificado establecido en el referido artículo. Asimismo, refiere también que no podrán acogerse a los beneficios de este procedimiento, los proyectos susceptibles de causar impacto ambiental contenidos en el Anexo II del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto Supremo N° 2009-MINAM y modificatorias.

QUINTO.- Que, en este contexto, el administrado, solicitó autorización de ejecución de obras mínimas para trabajos de limpieza y descolmatación en el cauce de la quebrada Jayave, ubicado en el sector Virgen de la Candelaria, distrito Inambari, provincia Tambopata, departamento Madre de Dios, adjuntando al escrito de solicitud los siguientes documentos: Contrato de Compra y Venta de Terreno Agrícola, Memoria descriptiva Formato Anexo 24, copia del Boucher de pago por concepto de pago por derecho de trámite. Asimismo, persuade del expediente el certificado de habilidad del profesional.

SEXTO.- Que, mediante acta de Verificación Técnica de Campo de fecha 09.07.2026, se constató la existencia de la fuente natural de agua denominada quebrada Jayave, con localización geográfica mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM): Punto de inicio; 387465 metros (m)-Este (E) y 8552606 metros (m)-Norte (N). Así mismo, la ubicación geográfica del tramo a intervenir, en una longitud de 413.00 metros lineales (ml), localizado en; Punto de inicio 387464 m-E y 8579472 m-N y Punto Final; 387393 m-E y 8579094 m-N, en dicho tramo se constató un ancho promedio de 12.00 metros (m) y altura de corte de 0.50 m; así mismo, se constató los vértices que delimitan el cauce de la mencionada quebrada. De la misma manera, se constató la existencia de un puente vehicular de material madera de dimensiones 15.00 m de largo y 4.50 m de ancho, en el camino que conecta la carretera interoceánica con el centro poblado Sayaracu, localizado geográficamente en: Punto de inicio; 387391 m-E y 8579092 m-N. También se constató la existencia de material de acarreo como canto rodado, hormigón y arena. Así mismo, se constató la existencia de una vivienda familiar en el terreno colindando a la margen derecha de la quebrada Jayave de propiedad del señor EMILIANO TAMAYO BERNALES, localizado geográficamente en; Punto de inicio 387495 m-E y 8579085 m-N. Finalmente se constató la existencia de un camino de acceso a la quebrada con ubicación geográfica en: Punto de inicio 387409 m-Este; 8579024 m-Norte.

SEPTIMO.- Mediante el Informe Técnico N° 0074-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA de fecha 13.07.2026, la ALA Tambopata-Inambari, concluyó que: i) Los trabajos que se ejecutaran consisten en la limpieza y descolmatación en el cauce de la quebrada Jayave en un tramos de 413 metros ubicado en el sector de Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, el cual permitirá la recuperación de la caja hidráulica. ii) El tipo del proyecto por su simplicidad y naturaleza, no está incluido en la lista de Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del sistema nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo cual, no sería exigible una certificación ambiental para la presente actividad. iii) El plazo de ejecución de obras mínimas, para limpieza y descolmatación en el cauce de la quebrada Jayave, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra, presentado en la memoria descriptiva, es



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 18985F13

de **treinta (30) días calendarios** a partir de la notificación de la autorización correspondiente. En ese sentido, concluye que el proyecto es técnicamente factible; por lo que corresponde autorizar la ejecución de obras mínimas en fuentes naturales de agua para trabajos de limpieza y descolmatación en el cauce de la quebrada Jayave en un tramo de 413.00 metros lineales en la localidad de Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0116-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 31.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa concluyó que de la revisión del expediente administrativo se colige que el presente procedimiento cumple con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que corresponde amparar la solicitud de autorización de ejecución de obras mínimas, en fuentes naturales de agua para trabajos de limpieza y descolmatación en el cauce de la quebrada Jayave en un tramo de 413.00 metros lineales en la localidad de Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

OCTAVO. - Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

RESUELVE:

PRIMERO. - AUTORIZAR al señor **EMILIANO TAMAYO BERNALES**, identificado con **DNI N° 23961423**, la ejecución de obras mínimas para trabajos de limpieza y descolmatación en el cauce de la quebrada Jayave, ubicado en la localidad de Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, conforme a las especificaciones técnicas del referido proyecto y el siguiente detalle:

TITULAR			EMILIANO TAMAYO BERNALES			
DNI N°			23961423			
NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD			Limpieza y Descolmatación del Cauce de la quebrada Jayave			
UBICACIÓN POLÍTICA			Sector		Virgen de la Candelaria	
			Distrito		Inambari	
			Provincia		Tambopata	
			Departamento		Madre de Dios	
FUENTE DE AGUA			Superficial			
NOMBRE DE LA FUENTE			Quebrada Jayave			
PLAZO EFECTIVO (ejecutado)			30 días calendarios			
N°	Tramo	Coordenadas UTM WGS84 Zona 19S				DETALLE
		Inicio		Final		
		Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)	
1	Tramo	387464	8579472	387393	8579094	- Longitud: 413.00 ml - Ancho: 12.00 m. - Altura de corte: 0.50 m

SEGUNDO.- PRECISAR que la ejecución de la obra mínima autorizada en el Artículo 1 de la presente resolución, tiene un plazo de **treinta (30) días calendarios**, computados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

TERCERO.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari realice una supervisión con la finalidad de corroborar el cumplimiento de la presente autorización.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 18985F13

CUARTO.- PRECISAR que la presente autorización de ejecución de obras mínimas, no autoriza la extracción de material de acarreo, ni la extracción de material para actividades mineras.

QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Marizol Quispe Pillco en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 18985F13